

1500364-61.2020.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500364-61.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500364-61.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2091453/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 10917394 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6659/20/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2091453 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6659/20/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2091453 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6659/20/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Roberto dos Santos Júnior, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180 "caput" do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 9 de abril de 2020, na rua Maria Aparecida Salgueiro Garcia, 1-53, Parque Jaraguá, nesta cidade e comarca de Bauru-SP,

adquiriu um tablet SAMSUNG/SM-T290 e um telefone celular SAMSUNG/J6, uma máquina fotográfica, Sony, duas folhas de cheque, pertencentes à vítima Glaude Maria de Aguiar que sabia ser produto de crime.

Boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 14/15), laudo celular (fls. 67/70), relatório policial final (fls. 72/73).

Pelo crime, foi o réu em flagrante, sendo que com o recolhimento da fiança arbitrada (fls. 38/41), foi posto em liberdade.

Pela decisão de fls. 77/78, foi recebida a denúncia e foi determinada a citação do réu.

O réu foi citado (fls. 109), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 113).

A decisão de fls. 119/120 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates, interrogatório e julgamento de fls. 161/163, as partes desistiram da oitiva do PM Cássio Padilha Omena. Na mesma ocasião, foram ouvidas a vítima, testemunha de acusação/defesa e interrogado o réu. O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 168/173, pugnando pela condenação nos exatos termos da denúncia, com a valoração das agravantes da reincidência e "estado pandêmico", além da atenuante da confissão, fixando-se o regime inicial semiaberto.

Já a Defensoria às fls. 177/184 pleiteou pela absolvição por inexistência de elemento anímico (dolo), nos termos do art. 386, III do CPP, ou a valoração da confissão, fixando-se o regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de receptação está demonstrada boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 14/15), laudo celular (fls. 67/70), relatório policial final (fls. 72/73).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Glaude Maria de Aguiar Gonçalves, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em síntese, disse que sentiu falta de seus pertences, dentre eles: um tablet, um celular, um relógio e um talonário de cheques. Afirmou que conseguiu rastrear seu celular, que estava no bairro Ferradura Mirim. Informou que acionou a polícia que foi ao local e encontrou parte de seus pertences. Esclareceu que o policial mencionou que o réu comprou os bens de um "nóia".

O policial militar Devanil Rocha Lins de Araújo, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disse que foram acionados acerca de um furto. Afirmou que a vítima conseguiu rastrear seu celular e, por isso, foram ao local indicado pelo rastreador. Informou que o acusado citou que havia comprado dois aparelhos de um morador de rua, sendo que um terceiro aparelho estava em uma loja de conserto. Esclareceu que ele contou que pagou 45 reais pelos dois aparelhos e os teria comprado para revendê-los.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Já o acusado Roberto dos Santos Júnior, sob os preceitos constitucionais (mídias SAJ), em resumo, confessou a prática delitiva. Disse que adquiriu os aparelhos celulares para 'arrumá-los' e, posteriormente, vendê-los. Afirmou que um dos celulares estava quebrado e não tinha conserto.

Com efeito, a prova é farta.

Ocorre que o acusado foi encontrado, apenas pouco tempo depois, com parte dos bens subtraídos da ofendida.

Portanto, o dolo é patente.

Tal elemento anímico pode ser extraído da posse dos bens.

Em outras palavras, a partir do momento em que o bem estava com o acusado, e nessa condição foi apreendido, caberia a ele elucidar a procedência, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO DOLOSA.

DESCCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1244089 / DF, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/06/2018)

Assim, o dolo "direto", está evidenciado, até porque dois celulares foram adquiridos pela ínfima quantia de R\$ 45,00 (quarenta e cinco) reais (fls. 09).

No ponto:

Receptação dolosa. Art. 180, "caput", do CP. 1. Indispensabilidade do dolo direto para a configuração do crime de receptação. 2. Materialidade e autoria demonstrada pelas provas existentes nos autos. Versão do réu inverossímil. 3. Condenação mantida e substituída pela prestação pecuniária. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 00006235720128260224 SP 0000623-57.2012.8.26.0224, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 23/10/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/10/2014)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 180 "caput" do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do

acusado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 28/37).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve permanecer no mínimo, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na mesma fase, convivem a agravante da reincidência (feito nº 0013570-48.2011), e a confissão, sendo que, portanto, ambas devem compensar-se.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido.

(STJ, 3ª Seção, REsp 1341370 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.

ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA

ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.

FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E

QUANTUM DE PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO

TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V - Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema.

(...)

(STJ, 3ª Seção, HABEAS CORPUS Nº 365.963 - SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 11/10/2017)

Deste modo, inalterada a pena.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no

tocante à situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b" e §3º do Código Penal e ainda com escopo na Súmula nº 269 do STJ.

A citada reincidência, por vedação expressa constante no art. 44, II do Digesto Material, impede a substituição por restritivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL deduzida na ação penal e, deste modo, CONDENO o réu ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 180 "caput" do Código Penal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, e nesta condição deve permanecer.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA